



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE –II Collegio

Composta dai magistrati:

dott. Giampiero Barrasso

Presidente

dott. Giuseppe Stagliano'

Consigliere

dott.ssa Gemma Carlomusto

Consigliere Rel.

all'udienza del 10.02.2022 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 8828 / 2017 RG vertente

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma v. Riccardo Grazioli Lante, n.76 , presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Froio che la rappresenta e difende per procura a margine del comparsa depositata in primo grado

APPELLANTE

E

CP_1

in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliato in Marino, v. Castagnole n.22 , presso lo studio dell'Avv. Giorgio Marino che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione.

APPELLATA

dando lettura ex art 437 cpc del dispositivo ed secondo i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 ha proposto appello nei confronti di **CP_1** avverso la sentenza n. 1935/2016 del Tribunale Civile di Tivoli, pubblicata in data 24.05.2017, che ha dichiarato risolto il contratto di comodato, stipulato da **CP_1** con la **Parte_1**, relativo all'appartamento sito in Castelnuovo di Porto, Via Monte Funicolo n. 4/B, e ne ha ordinato il rilascio in favore della medesima **CP_1**.

Il giudizio era stato introdotto in primo grado dalla società, quale proprietaria dell'immobile in oggetto, che rappresentava di averlo concesso alla **Parte_1** in comodato gratuito per la durata di sei mesi, rinnovabili, con contratto del 01/12/07, e che la comodataria, nonostante la richiesta inviata in data 08/09/2012, non aveva provveduto alla restituzione; la resistente, regolarmente costituitasi, aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, sul presupposto che il proprio godimento dell'appartamento derivasse da altro contratto di comodato, stipulato successivamente al primo in data 09/07/2012 con [...]

Per_1 che aveva disposto dell'immobile in virtù di un accordo parasociale con **Per_2** [...] che non era priva di prova la qualifica di **Persona_2**, soggetto che aveva inviato la lettera dell'08/09/2012; che difettavano i presupposti del recesso dal contratto stipulato nel 2007, poiché era stato pattuito che fosse esercitabile solo in caso di svolgimento di attività del conduttore in contrasto con la "finalità d'uso dell'immobile", o di molestie a terzi e a vicini, o nel caso di svolgimento di attività contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il patto parasociale fosse efficace solo tra i soci ed accoglieva la domanda dell' **CP_1** in considerazione della documentata richiesta di restituzione dell'immobile, inviata l'08.09.2012 e ricevuta il successivo 09.09.2012.

In questo grado l'appellante si duole di tale decisione, lamentando: 1) che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l'inefficacia del contratto di comodato stipulato con [...]

Per_1 senza che quest'ultima fosse stata parte del giudizio;

2) che il primo giudice avrebbe omissso di valutare l' illegittimità del recesso, in quanto esercitato in difetto dei presupposti previsti contrattualmente, limitandosi a richiamare l'applicazione dell'art 1809 cc.

L'appellata si è costituita nel grado ed ha chiesto il rigetto del gravame.

Alcuna delle censure formulate dall'appellante è meritevole di accoglimento.

Non lo è il primo motivo di gravame, atteso che il Tribunale non ha dichiarato l'inefficacia del contratto di comodato stipulato tra l'appellante e **Persona_1** nel 2012, ma ha, correttamente, ritenuto che l'accordo intercorso tra i soci dell' **CP_1** **Per_1** e **Per_2** [...] non fosse idoneo ad impegnare la società, soggetto terzo rispetto ai medesimi soci, e che la disdetta del contratto di comodato stipulato nel 2007, inviata nel successivo settembre 2012, provenisse dal soggetto legittimato a rappresentare la società comodante, risultando documentalmente (cfr. verbale assembleare dell' **CP_1** del 15.11.2011 e certificato della CCIAA di Roma) che **Persona_2** riveste la carica di amministratore unico dell' **CP_1** dal 15.11.2011.

Non può ritenersi fondato anche il secondo motivo di gravame: infatti, al di là dell'improprietà terminologica utilizzata nella lettera dell'08.09.2012 "...il contratto è recesso da oggi 08-09-2012", il primo giudice ha, comunque, correttamente qualificato detta lettera come disdetta e trattandosi di contratto di comodato con termine pattuito ha ritenuto la stessa idonea a determinarne la cessazione del relativo rapporto, in applicazione di quanto previsto dall'art 1809 cc.

La previsione contenuta nell'art. 10 del contratto di comodato ha ad oggetto ipotesi affatto diversa di esercizio del recesso "in ogni tempo" consentendolo solo nelle ipotesi dianzi richiamate.

Alla luce di quanto considerato l'appello va interamente rigettato.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:

-rigetta l'appello proposto da **Parte_1** nei confronti di **CP_1** avverso la sentenza n.1935/2016 del Tribunale Civile di Tivoli, depositata in data 24.05.2017;

- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della società appellata, che liquida in € 3.777,00 per compenso, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Roma, 10/02/2022

IL PRESIDENTE

Dott. Giampiero Barrasso

IL CONSIGLIERE REL.

Dott.ssa Gemma Carlomusto